

अनुसूची - १०
(दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)
कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित
इकोथैली प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी
को
प्रबन्धपत्र

१. **कम्पनीको नाम:**

यस कम्पनीको नाम इकोथैली प्राइभेट लिमिटेड हुनेछ । यसलाई अंग्रेजीमा EcoThaili Pvt. Ltd. भनिनेछ ।

२. (क) **कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना:**

यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय का. जि. का. म. न. पा. - ३२, कोटेश्वर (ब्लक नं. ६५।१९ (ख) श्रीखण्ड गल्ली)मा रहनेछ । पछि आवश्यकतानुसार सहमति लिई रजिष्टर्ड कम्पनी वा कम्पनीको शाखा हलको ठेगाना भन्दा छुट्टै ठाउँमा अनुमति लिई खोल्न सकिने छ ।

(ख) **कम्पनीको कारोवार गर्ने स्थान:**

यस कम्पनीको कारोवार गर्ने स्थान का. जि. का. म. न. पा. - ३२, कोटेश्वर (ब्लक नं. ६५।१९ (ख) श्रीखण्ड गल्ली)मा रहनेछ साथै नेपाल अधिराज्य भर हामि अनलाइन मार्फत समेत कारोबार गर्नेछौं । पछि आवश्यकतानुसार सहमति लिई शाखा कम्पनी खोली कारोवार गर्न सकिने छ ।

३. **कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोवारको प्रकृति:**

यो उत्पादनमूलक प्रकृतिको कम्पनी हो जसले केराको बोटबाट सेल्युलोज निकाली त्यसलाई जैविक प्लास्टिकमा परिणत गरि बेचबिखन गर्ने छ ।

४. **कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू:**

(क) प्रचलित ऐनको अधिनमा रही यस कम्पनीको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(अ) केराको बोटलाई किसान मार्फत सस्तो सुलभ भाउ दरमा किन्ने ।

(आ) किनिसकेको केराको बोटबाट सेल्युलोज साथसाथै फाईबर निकाल्ने र त्यसको न्युनतम मूल्य निर्धारण गरि विक्री वितरण गर्ने।

(इ) सेल्युलोज लाई केही प्राकृतिक एडेटिभस् प्रयोग गरि इको ग्रान्युल्स निकाल्ने र त्यसलाई समेत नेपालभरमा रहेका विभिन्न प्लास्टिक बनाउने उद्योगहरूलाई विक्री वितरण गर्ने।

(ई) इको ग्रान्युल्सलाई मेसिन बाट पेलर जैविक प्लास्टिक निकाली नेपालभर विक्री वितरण गर्ने ।

(उ) परिआएको खण्डमा केराबाट जैविक प्लास्टिक निकालिने तालिम समेत दिइनेछ ।

(ख) कम्पनीले उपदफा (क) बमोजिमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा इजाजत प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सो प्राप्त भएपछि मात्र कार्यान्वयन गरिनेछ ।

(ग) उपदफा (क) मा उल्लिखित उद्देश्यका सम्बन्धमा त्यस्तो अनुमति वा इजाजतपत्रको प्रतिलिपि कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय वा अन्य कुनै सरकारि निकायमा पेश गर्नु परे सो अनुमति प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र विभिन्न निकायहरूमा पेश गरिनेछ।

५. **कम्पनीको उद्देश्य प्राप्त गर्न गरिने कामहरू:**

यस कम्पनीले दफा ४ बमोजिमका उद्देश्य प्राप्त गर्न देहायका कामहरू गर्न सक्नेछ :-

- (क) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नु अगाडि प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति वा इजाजत लिनुपर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति वा ईजाजत प्राप्त गर्नेछ ।
- (ख) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कार्यालय भवन, निर्माण गर्ने, जग्गा खरिद गर्ने वा भवन भाडामा वा लिजमा लिनसक्ने छ ।
- (ग) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी नियुक्त गर्ने तथा तिनको सेवा तथा सुविधाहरूको शर्त सुविधा निर्धारण गर्ने ।
- (घ) कम्पनीमा लगानी भएको शेयरको रकम तथा त्यसबाट आर्जित रकम बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता संचालन गर्ने ।
- (ङ) कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने रकम बैंक वा कुनै वित्तीय संस्थाबाट कम्पनीको जायजेथा धितो राखि वा नराखि कर्जा लिनपर्ने भएमा यस कम्पनीका सम्पूर्ण संस्थापकहरूको बैठक बसि सो निर्णय अनुरूप कर्जा लिन सकिने ।
- (च) कम्पनीको नामबाट शेयर तथा डिभेन्चर खरिद गर्ने तथा त्यसलाई विक्री गर्ने ।
- (छ) उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक कार्य कम्पनी ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनको परिधिभित्र रही गर्ने ।
- (ज) **अन्य आवश्यक कुराहरू:**
 - (अ) नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने सुविधा र सहूलियत प्राप्त गर्ने ।
 - (आ) कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन विभिन्न पत्र-पत्रिका, रेडियो, टि.भी. वा अन्य अनलाईन तथा अफलाईन जुनै मिडियाबाट प्रचार प्रसार गराउने ।
 - (इ) नेपाल सरकार वा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्नेमा स्वीकृति लिई व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, कम्पनीहरूसँग यस कम्पनीको हितको लागि आवश्यक सम्झौता गरी उद्देश्य बमोजिम कार्य गर्ने ।

६. **कम्पनीको अधिकृत पूँजी तथा जारी पूँजीको अंक र विभिन्न प्रकारको शेयर संख्या:**

कम्पनीको पूँजीको संरचना देहाय बमोजिम हुनेछ :-

- (क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी रु. १०,००,००० /- (दश लाख) हुनेछ र सो पूँजीलाई प्रतिशेयर रु १०० /- दरका १०,००० थान साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । हाल अग्राधिकार शेयर सम्बन्धि कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।
- (ख) कम्पनीको तत्काल जारी गर्ने पूँजी रु ५,००,००० /- (पाँच लाख) हुनेछ ।
- (ग) कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पूँजी रु २०,००० /- (बिस हजार) हुनेछ ।

७. **कम्पनीको शेयरको किसिम:**

- (क) कम्पनीले साधारण प्रकारका शेयरहरू मात्र जारी गर्नेछ ।
- (ख) आवश्यक परिआएको खण्डमा अग्राधिकार शेयर समेत जारी गरिनेछ ।

८. **शेयर खरिद वा हस्तान्तरण गर्न कुनै बन्देज रहेको भए:**

- (क) कम्पनीको शेयर संचालक समितिको स्वीकृति वेगर कुनै सदस्यले आफ्नो नामको शेयर अन्य कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिलाई विक्री वितरण, धितो वा अन्य कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन । तर मृत्यु, अंशवण्डा, अपुताली जस्ता कानूनी हकबाट शेयरवालाको नाममा रहेको शेयर निजको उत्तराधिकारी वा हकवालामा सर्न गएमा यो बन्देजी नियम लागू हुने छैन ।
- (ख) कम्पनीको संस्थापक वा शेयरधनीले आ-आफ्नो नाममा शेयरहरू विक्री वा हस्तान्तरण गर्दा निवेदन दिएपछि संचालक समितिले गरेको निर्णयानुसार हुनेछ ।

९. शेयर वापतको रकमको भुक्तानी:

- (क) कम्पनीले आफ्नो आवश्यकतानुसार सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गरी शेयर वापतको रकम आंशिक वा पूर्ण रूपले भुक्तानी माग गर्न सक्नेछ ।
- (ख) शेयर वापत कम्पनीले माग गरेका रकमहरू निर्धारित समयमा शेयरधनीले बुझाउनु पर्नेछ ।
- (ग) शेयर वापतको रकम माग गर्ने, माग गरेको रकम निर्धारित समयवधिभित्र बुझाउने, भुक्तानीको म्याद थप माग गर्ने तथा कम्पनीले म्याद दिने जस्ता कुराहरूको व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख भए वमोजिम हुनेछ ।

१०. शेयरधनीको अधिकतम संख्या:

शेयरधनीहरूको अधिकतम संख्या पचास जना भन्दा कम हुनेछ, तर कर्मचारीहरूलाई शेयर विक्री गर्ने योजना अन्तर्गत कम्पनीका शेयर खरिद गरेका कर्मचारी वा त्यस्तो योजना अन्तर्गत शेयर खरिद गरी सकेका तर तत्काल कम्पनीका सेवामा नरहेका कर्मचारीलाई शेयरधनीको अधिकतम संख्याको निर्धारण गर्ने प्रयोजनको लागि गणना गरिने छैन ।

११. दायित्व सीमित हुने:

यस कम्पनीको कारोबारको सम्बन्धमा शेयरधनीको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न कबुल गरेको शेयरको अंकित मूल्यसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

१२. अन्य आवश्यक कुराहरू:

- (क) अन्य आवश्यक कुराहरू साधारण सभाले कम्पनी ऐन २०६३ र प्रचलित कानूनको अधिनमा रहि समय समयमा निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ ।
- (ख) कम्पनीको संस्थापना गर्दा लागेको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
- (ग) कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा हुनुभन्दा अगावै विशेष कारणबस प्रवन्ध पत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्नु परेमा विशेष साधारण सभाले पारित गरी सम्वन्धित निकायको स्वीकृति लिई संशोधन गर्न सकिने छ ।
- (घ) साधारण सभा तथा संचालक समितिको बैठकमा पेश गरिने कुराहरू प्रस्तावको रूपमा राखिने छ । यसरी प्रस्तावको रूपमा राखिएको कुराहरू बहुमतको आधारमा निर्णय गरिने छ र कुनै पनि प्रस्तावमा बहुमत प्राप्त हुन नसकेमा अध्यक्षले निर्णयक मत दिन पाउने छ । शेयर वापतको माग रकम चुक्ता नगर्ने शेयरवालालाई मतदानमा सहभागी गराइने छैन । मत दिँदा एक शेयरको एक मतको हिसावले मतदान गर्नु पर्नेछ ।
- (ङ) कम्पनीको संस्थापक तथा शेयरवालाहरू कम्पनीको साधारण सभा तथा संचालक समितिको बैठकमा उपस्थित नभै कम्पनीको कुनै पनि निर्णय गरी काम गर्न नसक्ने स्थिति भएमा त्स्ता संस्थापक तथा शेयरवालालाई आधिकारिक रूपमा ३ पटकसम्म कम्पनीको स्थिति जानकारी गराई उपस्थिति हुने सूचना गर्ने र कम्पनीमा उपस्थिति नभएमा वा कम्पनीको बारेमा कुनै चासो नदेखाएमा त्यस्ता संस्थापक वा शेयरवालाको नाममा रहेको शेयर जफत गरी आवश्यकता अनुसार अन्य व्यक्तिलाई शेयर विक्री गरी वा नगरी कम्पनीको काम कारोवार अगाडि बढाइने छ ।
- (च) संस्थापक वा अन्य कुनै व्यक्तिले नगद बाहेक कुनै किसिमबाट शेयर खरिद गर्न इच्छुक जनाएमा त्यस वस्तुको सोहि समयको बजार भाउ अनुरूप मूल्य निर्धारण गरि कम्पनीको शेयर संचालक समितिको स्वीकृति पाए पछिमात्र शेयर खरिद गर्न सक्नेछ ।
- (छ) कम्पनीले कारोवार शुरू गर्दाको बखतमा संस्थापक वा अन्य कुनै लगानिकर्ताबाट कम्पनीको अधिकृत पूँजी बराबरको कुल पूँजी उठाई कम्पनी संचालन गरिनेछ । र त्यस्ता लगानिकर्ताहरूलाई शेयर संचालक समितिले निर्णय गरे वमोजिम कम्पनीको शेयर लगानिकर्ताहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

१३. **कम्पनीको प्रकृति अनुसार थप व्यवस्था गर्ने भए:**

(क) हालै कम्पनीको प्रकृति अनुसार थप व्यवस्था केहि नभएको र भविष्यमा गइ त्यस्तो व्यवस्था थप गर्न परे संस्थापकहरू बिच छलफल गरि निस्किएको निस्कर्सलाई आधार मानि प्रबन्धपत्र तथा नियमावलिमा थप्न सकिने छ ।

१४. **प्रबन्धपत्रमा संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था:**

यस प्रबन्धपत्रमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने भएमा सर्वसम्मत सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम निर्णय कार्यलायमा अभिलेख भएपछि मात्र प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिनेछ ।

१५. **प्रबन्धपत्र बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने:**

यस प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ वा अन्य प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ ।

१६. **संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र उद्घोषण:**

हामी इकोथैली प्रा.लि. मा संस्थापकहरूले यो कम्पनी संस्थापना गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मञ्जुर गरेका छौ । यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले झुटा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात् सिर्जना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौ । यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएका कुरा साँचो हो, झुटा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मञ्जुर छौ भनी सहिछाप गरेका छौ ।

क्र. स.	संस्थापकको नाम, ठेगाना र सहिछाप	शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, ठेगाना र सहिछाप
१.	नाम : क्रिश श्रेष्ठ ठेगाना : मध्यपुर ठिमी न.पा. - ६, भक्तपुर ना. प्र. नं. : २९-०१-७६-०२७६१ बाबुको नाम : बाल गोपाल श्रेष्ठ दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
२.	नाम : क्षितिज महतो ठेगाना : भरतपुर म. न. पा. - २२, चितवन ना. प्र. नं. : ३५-०१-७८-०९५६१ बाबुको नाम : हर्षमणी महतो दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :

३.	नाम : मन्जील गौतम ठेगाना : गलकोट न. पा. ७, बाग्लुङ ना. प्र. नं. : ५०-०१-७८-०२४०९ बाबुको नाम : पिताम्बर गौतम दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
४.	नाम : निङसाङ जवेगु ठेगाना : फिदिम - १० याङनाम, पाँचथर ना. प्र. नं. : ०२-०१-७७-००१२२ बाबुको नाम : देवेन्द्र कुमार जवेगु दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :
५.	नाम : रोशन अधिकारी ठेगाना : थान्सिङ गा.वि.स. - ३, नुवाकोट ना. प्र. नं. : २५-०१-७२-०३६८९ बाबुको नाम : गणेश बहादुर अधिकारी दस्तखत :	२५०	नाम : ठेगाना : ना. प्र. नं. : बाबुको नाम : दस्तखत :

इति संवत् २०..... साल महिना गते रोज शुभम्